

통 보

1. 제 목 : 시설물 임대관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆원
3. 내 용

가. 업무개요

☆☆원(이하 “연구원”이라 한다)에서는 국가유공자 등 연수교육에 관한 사항, 보훈정책의 연구에 관한 사항 등을 분장업무로 하고 있으며 교육사업을 위한 시설물은 국가보훈처로부터 「국유재산법 시행규칙」 제14조3항에 따라 사용허가를 받고 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국유재산법」 제2조(정의), 제7조(국유재산의 보호), 제8조(국유재산 사무의 총괄과 관리), 제31조(사용허가의 방법), 제32조(사용료), 제34조(사용료의 면제), 제35조(사용허가기간)에 의하면 국유재산을 국가외의 자가 일정기간 유상이나 무상으로 사용하기 위해서는 관련 법령에 의거한 절차에 따라 국유재산의 사용허가를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 연구원에서는 사무실 등 시설물에 대하여 국가외의 자가 사용하게 하려면 국유재산법 등 관련 규정을 확인하여 정당한 절차에 따른 시설물의 사용이 허가될 수 있도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 복지사업부서 종합감사 시 연구원 사무실에 대한 사용 실태를 확인한 결과, 연구원에서는 아래와 같이 ☆회('05. 08. 30.), ☆회('05. 11.16.))를 근거로 운영하고 있으나, 해당 공문에서는 연구위원의 위촉기간을 3년(2006. 1. 1. ~ 2008. 1. 31.)으로 정하고 있어

이미 그 기간이 경과하였고, 2015년부터는 제대군인 전직 지원 교육이 연구원에서 국방부로 이관되는 등 무상임대의 근거를 확인하기 어려운 것으로 확인되었습니다.

[표] 연구원 무상 임대 시설 현황

임대구분	입주일자	입주업체	호실	면적	임대료	사용료	입주근거
무상	'06.1월	☆회 (강○○)	4층(1실)	116m ²	-	-	국가보훈처 공문 등

4. 관계기관 의견

- ☆☆원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆원장은

- 무상임대로 운영 중인 시설물에 대해서는 국유재산법 등 관련 근거를 확인 하여 적법절차에 따라 조치하시기 바랍니다. (통보)